

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1796 -
1797/2532

นายทน คิดการ

โจทก์

นายสุพรรณ คิดการ หรือประทุมมาจิระ
นันท์

จำเลย

นายจำลอง รัตนกนก ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 98)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้นพิจารณา
และพิพากษารวมกัน

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นของ
โจทก์ โจทก์เป็นผู้ได้สิทธิครอบครอง ห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องหรือ
รบกวนการครอบครอง สำนวนหลังโจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับ
ไล่จำเลยให้จำเลยหรือถอนรั้วลวดหนามออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยและ
บริวารเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรบกวนการครอบครองที่ดินของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 90,89)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มี
อะไรจะทะเลาการบังคับ ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มี
อะไรจะทะเลาการบังคับ ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ